

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 29 jourmada I 1416 - 24 octobre 1995

138^{ème} année

N° 85

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 95-1995 du 16 octobre 1995, fixant l'effectif total des agents des services relevant du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille	1995
Maintien en activité dans le secteur public	1996
Arrêté du Premier ministre du 16 octobre 1995, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de psychologues principaux	1996
Arrêté du Premier ministre du 16 octobre 1995, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues	1998

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'ambassadeurs	2000
---------------------------------	------

Ministère de l'Intérieur

Cessation de fonctions d'un premier délégué	2000
Cessation de fonctions d'un délégué	2000

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Nomination du président directeur général de la cité nationale sportive	2000
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la cité nationale sportive	2000

Ministère des Finances	
Maintien en activité dans le secteur public	2000
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service	2000
Nomination des membres du conseil d'administration de l'hôpital Hédi Chaker à Sfax	2000
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	
Décret n° 95-2005 du 16 octobre 1995, portant délimitation du domaine public maritime de la délégation de Béni Khiar du gouvernorat de Nabeul	2001
Décret n° 95-2006 du 16 octobre 1995, portant délimitation du domaine public maritime du port de pêche de Béni-Khiar, délégation de Béni Khiar du gouvernorat de Nabeul	2002
Nomination d'un directeur	2002
Nomination de directeurs régionaux	2002
Nomination de sous-directeurs	2002
Nomination de chefs de service	2002
Ministère de l'Agriculture	
Nomination d'un directeur général	2002
Nomination de commissaires régionaux	2002
Ministère des Communications	
Décret n° 95-2031 du 16 octobre 1995, portant organisation administrative et financière de l'office national des télécommunications	2003
Décret n° 95-2032 du 16 octobre 1995, fixant l'organisation des postes comptables publics relevant du ministère des communications	2005
Décret n° 95-2033 du 16 octobre 1995, portant modification du décret n° 89-1981 du 23 décembre 1989, portant organisation administrative et financière du centre d'études et de recherches des télécommunications	2007
Décret n° 95-2034 du 16 octobre 1995, fixant les conditions d'installation des antennes individuelles ou collectives de réception des programmes de télévision par satellites compte tenu des spécificités architecturales, historiques et culturelles de chaque zone et des conditions de conservation de l'esthétique de l'environnement	2008
Décret n° 95-2035 du 16 octobre 1995, fixant les redevances d'agrément et d'homologation ainsi que les redevances d'utilisation des antennes de réception des programmes de télévision par satellites et les redevances d'exploitation des réseaux de distribution des programmes de télévision par câble	2008
Maintien en activité dans le secteur public	2009
Ministère du Transport	
Décret n° 95-2037 du 16 octobre 1995, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence de visite technique des véhicules	2009
Ministère de l'Education	
Nomination d'un sous-directeur	2011
Ministère de l'Industrie	
Maintien en activité dans le secteur public	2011
Ministère de la Culture	
Décret n° 95-2074 du 21 octobre 1995, relatif au déclassement de parcelles de terrains du "parc archéologique national de Carthage Sidi Bou Saïd"	2011
Nomination de directeurs	2011

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 95-1995 du 16 octobre 1995, fixant l'effectif total des agents des services relevant du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995,

Vu le décret n° 92-2134 du 7 décembre 1992 fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille,

Vu le décret n° 92-2135 du 7 décembre 1992, relatif à l'organisation des services relevant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille,

Vu l'avis du ministre des finances,

Décète :

Article premier. - La liste des agents exerçant aux services relevant du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille au 31 décembre 1994 est arrêtée conformément aux tableaux suivants :

	Effectif total des agents					Total
	Art. 10	Art. 30	Art. 31	Art. 32	Art. 33	
I - Effectif des agents suivant le grade						
A 1	1	7			1	9
A 2	2	10				12
A 3						
B	1	4				5
C		7				7
D		1				1
Ouvriers :						
1ère unité			4	11	1	16
2ème unité				9	1	10
3ème unité						
Total	4	29	4	20	3	60

II Effectif total des agents suivants les emplois

fonctionnels :

Directeur du cabinet

Conseiller

Chef de cabinet

Attaché de cabinet

Chargé de mission

Secrétaire général, chargé de mission

Directeur général chargé de mission

Directeur général

Directeur chargé de mission

Directeur

Sous directeur

Chef de service

Total	4	9				13
-------	---	---	--	--	--	----

	Effectif total des agents					
	Art. 10	Art. 30	Art. 31	Art. 32	Art. 33	Total
III - Les agents suivant les catégories						
Cabinet du ministre						
a) membres du cabinet						
* Chef du cabinet						
* Attaché du cabinet						
* Chargé de mission	4					4
b) Agents attachés au cabinet du ministre						
* Cadres administratifs communs		3				3
* Cadres techniques et particuliers		1				1
c) Ouvriers			2	7	1	10
Total	4	4	2	7	1	18
Organes						
a) Cadres communs		16				16
b) Cadres techniques et particuliers		9			1	10
c) Ouvriers			2	13	1	16
Total		25	2	13	2	42
Total général	4	29	4	20	3	60

Art. 2. - Les services relevant du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille peuvent réaliser en 1995 les recrutements suivants :

- 1 - Article 10
- 1 attaché de cabinet
- 2 - Article 30
- 2 agents catégorie A 2
- 2 agents catégorie A 3
- 2 agents catégorie B
- 3 - Article 31
- Néant
- 4 - Article 32
- Néant
- 5 - Article 33
- Néant
- Total : 7

Art. 3. - Le Premier ministre et le ministre des finances, sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 95-1996 du 16 octobre 1995.

Monsieur Moncef Amara, conseiller chargé des fonctions de président de chambre au tribunal administratif, est maintenu en activité pour une troisième année à compter du 1er février 1996.

Arrêté du Premier ministre du 16 octobre 1995, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de psychologues principaux.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 93-687 du 5 avril 1993, portant statut particulier au corps des psychologues des administrations publiques et notamment son article 10,

Arrête :

Article premier. - Les psychologues principaux sont recrutés :

A - par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus à la date du concours, titulaires du diplôme d'études spécialisées en psychologie appliquée (D.E.S.P.A) ou d'un diplôme obtenu par des écoles ou universités étrangères jugé équivalent,

B - par voie de promotion parmi les psychologues titulaires qui, à la date du concours, ont accompli au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

Art. 2. - Les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Art. 3. - L'arrêté portant ouverture des concours susvisés est pris par le ministre ou le secrétaire d'Etat concerné.

Cet arrêté fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription au concours
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4. - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

A - Pour les candidats externes

- 1) une demande de candidature établie sur papier libre
- 2) une copie de la carte d'identité nationale
- 3) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours

4) une pièce établissant la situation régulière du candidat au regard de la loi sur le service national

5) un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an à la date du concours

6) une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours

7) un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaire pour l'exercice des fonctions de psychologue principal sur tout le territoire de la République.

B - Pour les candidats internes

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 7 énumérées au paragraphe (A) ci-dessus

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département

3) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel

4) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre ou secrétaire d'Etat concerné, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - Les deux concours comportent des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A - Les épreuves écrites

- 1) une épreuve de culture générale
- 2) une épreuve de psychologie.

B - L'épreuve orale

Une question orale sur un sujet tiré du programme suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et orale est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
I - Epreuves écrites		(3)
1) épreuve de culture générale	3 heures	1
2) épreuve de psychologie	4 heures	2
II - Epreuve orale		
- préparation	30 minutes	
- exposé	15 minutes	1
- discussion	15 minutes	

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des deux épreuves prévues à l'article 07 susvisé en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du paragraphe 02 du présent article.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale, s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orale la priorité sera accordée :

- au plus ancien dans le grade pour les les candidats internes et si cette ancienneté est la même, la priorité sera accordée au plus âgé

- au plus âgé pour les candidats externes.

Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles seront informés, par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer, aux candidats admissibles, l'épreuve orale.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de notes, ni de brochures, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant , les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat, et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre ou secrétaire d'Etat concerné sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de psychologue principal est arrêtée par le ministre ou le secrétaire d'Etat concerné.

Tunis, le 16 octobre 1995.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme du concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de psychologues principaux

I - Epreuve de culture générale

- la couverture sociale en Tunisie
- capitalisme et socialisme
- les relations bilatérales et multilatérales
- les organisations internationales
- les organismes régionales
- les problèmes de la formation, de l'emploi et de l'émigration
- le syndicalisme
- le mouvement national tunisien.

II - Epreuve de psychologie

- orientation de la psychologie moderne
- la perception : aspects psychologiques et psychopathologiques
 - conflits, tendances et motivations
 - pathologie des émotions
 - les conduites expressives et symboliques
 - l'intelligence
 - l'inconscient
 - l'anthropologie culturelle
 - la personnalité
 - l'interprétation des rêves
 - les méthodes d'exploration de la personnalité
 - les groupes de la psychologie sociale
 - rôles et inadaptation sociale
 - le malade et ses réactions face à la maladie
 - relations médecin-malade
 - psychologie médicale
 - la psychothérapie
 - médecine psychosomatique
 - la délinquance juvénile
 - l'hospitalisme
 - l'échec scolaire
 - psychologie des femmes
 - l'alcoolisme
 - le développement normal
 - les différentes phases de développement
 - les troubles de développement
 - les névroses
 - L'adolescence
 - l'autisme

- l'hystérie
- développement du moi et ses conditions
- l'angoisse et la pensée magique
- la vie affective et morale de l'enfant
- l'orientation scolaire
- les groupes
- analyse institutionnelle
- jeu de rôle
- l'énurésie
- le retard de langage
- thèmes de psychologie appliquée en matière de formation professionnelle et de l'emploi :
 - * les conduites des réunions : typologique des réunions, préparation et rôle de l'animateur
 - * l'étude des métiers et des postes de travail : méthodologies et techniques,
 - * la méthode des tests en sélection : limites techniques et psychologiques et déontologie dans le contexte de recrutement,
 - * méthodologies et pratiques de la psychologie de travail dans un dispositif de formation : identification des différents types de prestations, approche de la mesure et de l'évaluation,
 - * apports de la psychologie à la pédagogie et complémentarité des rôles dans un champs de formation.

Arrêté du Premier ministre du 16 octobre 1995, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 93-687 du 5 avril 1993, portant statut particulier au corps des psychologues des administrations publiques et notamment son article 12,

Arrête :

Article premier. - Les psychologues sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus à la date du concours, titulaires de la maîtrise de psychologie ou d'un diplôme obtenu des écoles ou universités étrangères jugé équivalent

Art. 2. - Les épreuves du concours susvisés seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Art. 3. - L'arrêté portant ouverture du concours susvisé est pris par le ministre ou le secrétaire d'Etat concerné.

Cet arrêté fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription au concours
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

- 1) une demande de candidature établie sur papier libre
- 2) une copie de la carte d'identité nationale
- 3) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours
- 4) une pièce établissant la situation régulière du candidat au regard de la loi sur le service national
- 5) un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an à la date du concours

6) une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours

7) un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaire pour l'exercice des fonctions de psychologue sur tout le territoire de la République.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre ou secrétaire d'Etat concerné, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - Le concours comporte des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A - Les épreuves écrites

1) une épreuve de culture générale

2) une épreuve de psychologie.

B - L'épreuve orale

Une question orale sur un sujet tiré du programme suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par le tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et orale est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
I - Epreuves écrites		(3)
1) épreuve de culture générale	3 heures	1
2) épreuve de psychologie	4 heures	2
II - Epreuve orale		
- préparation	30 minutes	
- exposé	15 minutes	1
- discussion	15 minutes	

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des deux épreuves prévues à l'article 07 susvisé en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du paragraphe 02 du présent article.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale, s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orale la priorité sera accordée au plus âgé des candidats.

Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles seront informés, par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer, aux candidats admissibles, l'épreuve orale.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de notes, ni de brochures, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat, et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre ou secrétaire d'Etat concerné sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de psychologue est arrêtée par le ministre ou le secrétaire d'Etat concerné.

Tunis, le 16 octobre 1995.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

Programme du concours sur épreuves pour le recrutement de psychologues

I - Epreuve de culture générale

- les relations bilatérales et multilatérales

- le Grand Maghreb Arabe

- le rôle de l'administration dans la gestion du développement économique et social

- les rapports entre l'administration et les administrés

- les problèmes de la formation, de l'emploi et de l'émigration

- le mouvement national en Tunisie.

II - Epreuve de psychologie

- orientation de la psychologie moderne

- la perception : aspects psychologiques et psychopathologiques

- conflits, tendances et motivations

- pathologie des émotions

- les conduites expressives et symboliques

- l'intelligence

- l'inconscient

- la personnalité

- les méthodes d'exploration de la personnalité

- l'anthropologie culturelle

- les groupes de la psychologie sociale
- rôles et inadaptation sociale
- le malade et ses réactions face à la maladie
- relations médecin-malade
- psychologie médicale
- la psychothérapie
- médecine psychosomatique
- le développement normal
- les différentes phases de développement
- les troubles de développement
- les névroses
- l'adolescence
- l'autisme
- l'hystérie
- développement du moi et ses conditions
- l'angoisse et la pensée magique
- la vie affective et morale de l'enfant
- l'orientation scolaire
- les groupes
- analyse institutionnelle
- jeu de rôle
- thèmes de psychologie appliquée en matière de formation professionnelle et d'emploi :
 - * les conduites des réunions : typologique des réunions, préparation et rôle de l'animateur
 - * l'étude des métiers et des postes de travail : méthodologies et techniques,
 - * la méthode des tests en sélection : limites techniques et psychologiques et déontologie dans le contexte de recrutement,
 - * méthodologies et pratiques de la psychologie de travail dans un dispositif de formation : identification des différents types de prestations, approche de la mesure et de l'évaluation,
 - * apports de la psychologie à la pédagogie et complémentarité des rôles dans un champs de formation.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 95-1997 du 16 octobre 1995.

Monsieur Ridha Tnani, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Koweït.

Par décret n° 95-1998 du 16 octobre 1995.

Monsieur Abdelaziz Chaâbane est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à New Delhi.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 95-1999 du 16 octobre 1995.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Salah El Kadhi, premier délégué au gouvernorat de Tozeur, à compter du 20 septembre 1995.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 16 octobre 1995.

Monsieur Abdelaziz Charfeddine est déchargé de ses fonctions de délégué au siège du gouvernorat de Gabès à compter du 19 septembre 1995.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2000 du 16 octobre 1995.

Monsieur Rabah Boujemaâ Ben Mabrouk est nommé président directeur général de la cité nationale sportive à compter du 15 septembre 1995.

Par arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 16 octobre 1995.

Monsieur Rabah Boujemaâ Ben Mabrouk est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la cité nationale sportive en remplacement de Monsieur Abdelkerim Jenzeri.

MINISTERE DES FINANCES

MAINTIENS EN ACTIVITE

Par décret n° 95-2001 du 16 octobre 1995.

Monsieur Mohamed Hadded, administrateur général au ministère des finances, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er janvier 1996.

Par décret n° 95-2002 du 16 octobre 1995.

Monsieur Khalifa Liouane, inspecteur des services financiers au ministère des finances est maintenu en activité pour une année à compter du 1er janvier 1996.

Par décret n° 95-2003 du 16 octobre 1995.

Monsieur Mohamed Mokhtar Trabelsi, inspecteur général au ministère des finances est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er janvier 1996.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2004 du 16 octobre 1995.

Le docteur Chachia Mohamed Najib, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir (sce d'ophtalmologie).

Par arrêté du ministre de la santé publique du 16 octobre 1995.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'hôpital Hédi Chaker de Sfax :

- Monsieur Ali Belhadj, représentant du ministère des affaires sociales, en remplacement de Monsieur Mohamed Feki,
- Docteur Abdelmajid Zahaf, président du comité médical
- Docteur Moncef Daoud, chef de service de cardiologie,

- Docteur Essaïda Rekik, chef de service de gynécologie obstétrique, en remplacement du docteur Ahmed Rekik,
- Docteur Abdelkader Ayoub, chef de service de pneumologie, en remplacement du docteur Taoufik Souissi,
- Docteur Jamil Hachicha, représentant des médecins maîtres de conférence agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'établissement, en remplacement du docteur Jamel Dammak,
- Docteur Mohamed Bellassoued, représentant des médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant au sein de l'établissement en remplacement du docteur Fakher Kanoun,
- Docteur Néjib Khrouf, représentant des médecins de libre pratique, en remplacement du docteur Salem Najah,
- Madame Jelleli Warda, représentant du corps paramédical exerçant au sein de l'établissement, en remplacement de Monsieur Mohamed Hédi Soudani,
- Madame Mouna El Jamoussi, représentant la commune de Sfax, en remplacement du docteur Néjib Khrouf,

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 95-2005 du 16 octobre 1995, portant délimitation du domaine public maritime de la délégation de Béni Khiair du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement du 30 octobre 1978 prescrivant la délimitation du domaine public maritime du gouvernorat de Nabeul,

Vu les procès verbaux de la commission chargée de la délimitation du domaine public maritime de la délégation de Béni-Khiair,

Vu le registre d'enquête relatif à la délimitation en question,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le domaine public maritime de la délégation de Béni-Khiair du gouvernorat de Nabeul comprenant le rivage de la mer et Sebkheth Sidi Ahmed Ben Daoud et Sebkhath Chtioua est délimité comme suit :

1) le rivage de la mer de l'oued Darroufa à l'oued El Kébir :

le domaine public maritime suit les bornes : DPM 1 - DPM 2 - DPM 3 - DPM 4 - DPM 5 - DPM 6 - DPM 7 - DPM 8 - DPM 9 - DPM 10 - DPM 11 - DPM 12 - DPM 13 - DPM 14 - DPM 173 - DPM 172 - DPM 171 - DPM 170 - DPM 169 - DPM 168 fic - DPM 17 - DPM 18 - DPM 19 - DPM 20 - DPM 21 - DPM 22 - DPM 23 - DPM 24 - DPM 25 - DPM 26 - DPM 27 - DPM 28 - DPM 29 - DPM 30 - DPM 167 - DPM 166 - DPM 165 - - DPM 31 - DPM 164 - DPM 32 - DPM 163 - DPM 162 - DPM 161 - DPM 160 - DPM 159 - DPM 158 - DPM 157 - DPM 156 - DPM 155 - DPM 154 - DPM 153 - DPM 152 - DPM 151 - DPM 150 - DPM 149 - DPM 148 - DPM 147 - DPM 146 - DPM 145 - DPM 144 - DPM 45 - DPM 46 - DPM 143 - DPM 142 - DPM 50 - DPM 141 - DPM 140 - DPM 139 - DPM 138 - DPM 54 - DPM 55 - DPM 56 -

DPM 57 - DPM 58 - DPM 59 - DPM 60 - DPM 61 - DPM 137 - DPM 63 - DPM 64 - DPM 65 - DPM 66 - DPM 67 - DPP 43Fic - DPM 69 - DPM 136 - DPM 70 - DPM 135 - DPM 134 - DPM 72 - DPM 73 - DPM 74 - DPM 133 - DPM 76 - DPM 77 - DPM 78 - DPM 79 - DPM 80 - DPM 81 - DPM 82 - DPM 83 - DPM 84 - DPM 85 - DPM 130 - DPM 131 - DPM 132 fic - DPM 91 - DPM 92 - DPM 93 - DPM 94 - DPM 95 - DPM 96 - DPM 97 - DPM 98 - DPM 99 - DPM 100 - DPM 101 - DPM 102 - DPM 103 - DPM 104 - DPM 105 - DPM 106 - DPM 107 - DPM 108 - DPM 109 - DPM 110 - DPM 111 - DPM 112 - DPM 113 - DPM 114 - DPM 115 - DPM 116 - DPM 117 - DPM 118 - DPM 119 - DPM 120 - DPM 121 - DPM 122 - DPM 123 - DPM 124 - DPM 129 - DPM 128 et DPM 127, suivant le liséré orangé indiqué aux 5 plans ci-joints.

2) Sebkhath Sidi Ahmed Ben Daoued :

la limite du domaine public maritime suit les bornes : DPM 11 - DPM 12 - DPM 13 - DPM 14 - DPM 173 - DPM 165 - DPM 166 - DPM 167 - DPM 1 - DPM 2 - DPM 3 - DPM 4 - DPM 5 - DPM 6 - DPM 23 - DPM 24 - DPM 25 - DPM 26 - DPM 27 - DPM 28 - DPM 20 - DPM 19 - DPM 29 - DPM 30 - DPM 7 - DPM 8 - DPM 9 - DPM 10 - DPM 11 - DPM 12 - DPM 13 - DPM 14 - DPM 168 - DPM 169 - DPM 15 - DPM 16 - DPM 17 - DPM 18 - DPM 21 - DPM 22 - DPM 23 - DPM 24 - DPM 25 - DPM 26 - DPM 27 - DPM 28 - DPM 29 - DPM 30 - DPM 31 - DPM 32 - DPM 33 - DPM 34 - DPM 35 - DPM 36 - DPM 37 - DPM 38 - DPM 39 - DPM 40 - DPM 41 - DPM 42 - DPM 43 - DPM 44 - DPM 45 - DPM 46 - DPM 47 - DPM 48 - DPM 49 - DPM 50 - DPM 51 - DPM 52 - DPM 53 - DPM 54 - DPM 55 - DPM 56fic - DPM 57 - DPM 58 - DPM 59 - DPM 60 - DPM 61 - DPM 62 - DPM 63 - DPM 64 - DPM 65 - DPM 66 - DPM 67 - DPM 68 - DPM 69 - DPM 70 - DPM 71 - DPM 72 - DPM 73 - DPM 74 - DPM 75 - DPM 76 - DPM 77 - DPM 78 - DPM 79 - DPM 80 - DPM 81 - DPM 82 - DPM 83 - DPM 84 - DPM 85 - DPM 86 - DPM 87 - DPM 88fic - DPM 89 - DPM 90 - DPM 91 - DPM 92 - DPM 93 - DPM 94 - DPM 95 - DPM 96 - DPM 97 - DPM 98 - DPM 99 - DPM 100 - DPM 101 - DPM 102 - DPM 103 - DPM 104 - DPM 105 - DPM 106 - DPM 107 - DPM 108 - DPM 109 - DPM 110 - DPM 111 - DPM 112 - DPM 113 - DPM 114 - DPM 115 - DPM 116 - DPM 117 - DPM 118 - DPM 119 - DPM 120 - DPM 121 - DPM 122 - DPM 123 - DPM 124 - DPM 125 - DPM 126 - DPM 127 - DPM 128 - DPM 129fic - DPM 130 - DPM 131 - DPM 132 - DPM 133 - DPM 134 - DPM 135 - DPM 136 - DPM 137 - DPM 138 - DPM 139 - DPM 140 - DPM 141 - DPM 142 - DPM 143 - DPM 144 - DPM 145 - DPM 146 - DPM 147 - DPM 148 - DPM 149 - DPM 150 - DPM 151 - DPM 152 - DPM 153 - DPM 154 - DPM 155 fic - DPM 156 - DPM 157 - DPM 158 - DPM 159 - DPM 160 - DPM 161 - DPM 162 - DPM 163 et DPM 11 suivant le liséré orangé indiqué aux 3 plans ci-joints.

3) Sebkhath Chtioua :

la limite du domaine public maritime suit les bornes : (DPM 1) - (DPM 2) - (DPM 3) - (DPM 4) - (DPM 5) - (DPM 6) - (DPM 7) - (DPM 8) - (DPM 9) - (DPM 10) - (DPM 11) - (DPM 12) - (DPM 13) - (DPM 14) - (DPM 15) - (DPM 16) - DPM 8 - DPM 7 et (DPM 1), suivant le liséré orangé indiqué au plan ci-joint.

Art. 2. - Les ministres de l'agriculture, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-2006 du 16 octobre 1995, portant délimitation du domaine public maritime du port de pêche de Béni-Khiar, délégation de Béni Khiar du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime,
Vu le décret n° 95-2005 du 16 octobre 1995, portant délimitation du domaine public maritime de la délégation de Béni Khiar du gouvernorat de Nabeul,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement du 30 octobre 1978 prescrivant la délimitation du domaine public maritime du gouvernorat de Nabeul,

Vu les procès verbaux de la commission chargée de la délimitation du domaine public maritime de la délégation de Béni-Khiar,

Vu le registre d'enquête relatif à la délimitation en question,
Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le domaine public maritime du port de pêche de Béni Khiar de la délégation de Béni Khiar du gouvernorat de Nabeul est délimité comme suit :

la limite du domaine public maritime suit les bornes : DPP 1 - DPP 2 - DPP 3 - DPP 4 - DPP 5 - DPP 6 - DPP 7 - DPP 8 - DPP 9 - DPP 10 - DPP 11 - DPP 12 - DPP 13 - DPP 14 - DPP 15 - DPP 16 - DPP 17 - DPP 18 - DPP 19 - DPP 20 - DPP 21 - DPP 22 - DPP 23 - DPP 24 - DPP 25 - DPP 26 - DPP 27 - DPP 28 - DPP 29 - DPP 30 - DPP 31 - DPP 32 - DPP 33 - DPP 34 - DPP 35 - DPP 36 - DPP 37 - DPP 38 - DPP 39 - DPP 40 - DPP 41 - DPP 43 fic - DPM 67 - DPM 66 - DPM 65 - DPM 64 - DPM 63 et DPP 1 suivant le liséré orangé figurant au plan ci-joint.

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2007 du 16 octobre 1995.

Monsieur Habib Louafi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur des moyens généraux relevant de la direction générale des services communs au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 95-2008 du 16 octobre 1995.

Monsieur Hamed Hadj Ali, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement et de l'habitat de Kairouan.

Par décret n° 95-2009 du 16 octobre 1995.

Monsieur Taïeb Ben Mbarek, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement et de l'habitat de Gafsa.

Par décret n° 95-2010 du 16 octobre 1995.

Monsieur Lotfi Braham, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôle à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Zaghouan.

Par décret n° 95-2011 du 16 octobre 1995.

Monsieur Riadh Hadj Romdhane, ingénieur principal est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôle à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Tozeur.

Par décret n° 95-2012 du 16 octobre 1995.

Monsieur Hédi Guezzah, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôle à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Mahdia.

Par décret n° 95-2013 du 16 octobre 1995.

Monsieur Adel Sammoud, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Siliana.

Par décret n° 95-2014 du 16 octobre 1995.

Monsieur Brahim Ghribi, urbaniste principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Sousse.

Par décret n° 95-2015 du 16 octobre 1995.

Monsieur Mohamed Néjib Karoui, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Béja.

Par décret n° 95-2016 du 16 octobre 1995.

Monsieur Ameer Bouaziz, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Siliana.

Par décret n° 95-2017 du 16 octobre 1995.

Monsieur Houcine El Kout, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Kébili.

Par décret n° 95-2018 du 16 octobre 1995.

Monsieur Mohamed El Moutakel, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Jendouba.

Par décret n° 95-2019 du 16 octobre 1995.

Madame Amina Essafi épouse Lellia, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service de la gestion des stocks à la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 95-2020 du 16 octobre 1995.

Monsieur Kamel Charâabi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Siliana.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2026 du 16 octobre 1995.

Monsieur Mohamed Sahbi Hajjej, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 95-2027 du 16 octobre 1995.

Monsieur Oun Ferjani Mekrazi, géologue général, est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricole de Ben Arous et ce à compter du 16 août 1995.

Par décret n° 95-2028 du 16 octobre 1995.

Monsieur Hamadi Hattab, ingénieur général, est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricole de Medenine et ce à compter du 16 août 1995.

Par décret n° 95-2029 du 16 octobre 1995.

Monsieur Hemdène Rahoui, géologue en chef, est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricole de Kairouan et ce à compter 16 août 1995.

Par décret n° 95-2030 du 16 octobre 1995.

Monsieur Hédi Lahmari, ingénieur général, est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricole de Tunis.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Décret n° 95-2031 du 16 octobre 1995, portant organisation administrative et financière de l'office national des télécommunications.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, tel que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994,

Vu la loi n° 95-36 du 17 avril 1995, portant création de l'office national des télécommunications,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions de révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont l'Etat détient la totalité du capital,

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat, dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990 et le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, relatif au régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article premier. - L'office national des télécommunications (Tunisie Télécom) est administré par un conseil d'administration présidé, par le ministre des communications et comprenant les membres suivants :

- le directeur général de l'office national des télécommunications, vice-président du conseil,

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère du développement économique,
- deux représentants du ministère des communications,
- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne, réputée compétente pour assister aux réunions du conseil avec avis consultatif.

Art. 2. - Les administrateurs sont nommés par arrêté du ministre des communications sur proposition des ministres concernés pour une durée de 3 ans, renouvelable.

Art. 3. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, au moins une fois par trimestre et chaque fois que l'intérêt de l'office l'exige, et ce pour débattre des questions inscrites à l'ordre du jour qui devra être transmis, dix jours avant la tenue de la réunion, à tous les membres du conseil d'administration, au contrôleur d'Etat et au ministère de tutelle.

L'ordre du jour, doit être accompagné des documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

Art. 4. - Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Au cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil tiendra, après 10 jours, une deuxième réunion qui sera considérée valable quelque soit le nombre des présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président du conseil d'administration est prépondérante.

Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre de l'office désigné à cet effet par le directeur général.

Art. 5. - Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège de l'office et signés par le président du conseil d'administration et un administrateur présent à cette séance.

Les procès-verbaux doivent être établis dans les dix jours suivant la réunion du conseil. Il en est transmis des copies dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date de la réunion du conseil au Premier ministre, au ministère des finances, au ministère du développement économique, au ministère des communications, aux administrateurs et au contrôleur d'Etat.

Les copies ou extraits de délibérations, à produire en justice, à l'enregistrement ou en toute autre circonstance sont certifiés soit par le président du conseil d'administration soit par deux administrateurs délégués par le conseil d'administration.

Art. 6. - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'office, accomplir ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet et notamment :

1) arrêter au plus tard le 31 août de chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leurs schémas de financement. Il apporte éventuellement en cours d'année les modifications nécessaires à ce budget

2) arrêter au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice, le bilan et les comptes de gestion et de résultat compte tenu d'un rapport présenté par un membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie

3) approuver dans le cadre de la réglementation en vigueur les marchés ou conventions à conclure par l'office

4) autoriser toutes transactions, acquisitions ou aliénation immobilières conformément à la législation en vigueur et sous

réserve du dernier paragraphe de l'article 9 de la loi n° 95-36 du 17 avril 1995 portant création de l'office national des télécommunications

5) arrêter les contrats programmes et suivre leur exécution

6) fixer l'organisation des services de l'office, les programmes de recrutement, le statut du personnel et le régime de rémunération conformément à la réglementation en vigueur

7) approuver tout emprunt contracté par l'office

8) donner un avis sur la fixation des tarifs des prestations rendues par l'office.

Le conseil d'administration délègue au directeur général les pouvoirs qu'il juge nécessaires pour lui permettre d'assurer la direction générale de l'office.

Art. 7. - Le directeur général de l'office est nommé par décret pris sur proposition du ministre des communications.

Le directeur général bénéficie de la rémunération, des avantages et des indemnités de président directeur général d'une entreprise publique.

Le directeur général assure la direction administrative, technique et financière de l'office.

Il possède les pouvoirs de décision dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées au conseil d'administration ou qui lui sont confiées par ce dernier conformément à la réglementation en vigueur.

Le directeur général est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux adjoints, désignés sur proposition du directeur général par le conseil d'administration conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 8. - Le directeur général est chargé de l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement de l'office. Il prend à cet effet, et dans la limite de ses attributions toutes initiatives et décisions nécessaires.

Il est chargé notamment de :

- étudier, présenter et proposer toutes les affaires à la délibération du conseil d'administration et l'exécution des décisions du conseil prises à cet effet

- représenter l'office auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires

- passer les marchés dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur

- régler les traitements, salaires, indemnités et avantages des agents conformément à la législation en vigueur et procéder aux ordres de recettes et dépenses

- approuver les projets techniques et faire procéder à l'exécution de tous travaux

- assurer l'application des tarifs

- il a le pouvoir sur l'ensemble du personnel dont il procède au recrutement, à la nomination et au licenciement, conformément au statut particulier du personnel de l'office et à la législation en vigueur.

Le directeur général de l'office peut sur autorisation du conseil d'administration, déléguer une partie de ses attributions ainsi que sa signature à des agents placés sous son autorité.

CHAPITRE II

ORGANISATION FINANCIERE

Art. 9. - Le conseil d'administration arrête chaque année, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement de l'office ainsi que le schéma de financement des projets d'investissement.

Art. 10. - Le budget de fonctionnement de l'office comprend :

a) en recettes :

- les recettes découlant des prestations rendues par l'office dans l'exercice normal de sa mission

- les produits des taxes qui peuvent être instituées au profit de l'office

- le produit des dons ou legs

- les ressources diverses

b) en dépenses :

- les dépenses de gestion et d'entretien

- les charges financières de toutes natures

- toutes autres dépenses de fonctionnement

- les amortissements techniques.

Art. 11. - Le budget d'investissement de l'office comprend :

a) en ressources :

- les résultats excédentaires annuels

- les réserves

- les emprunts d'investissement

- les ressources diverses

b) en emplois :

- les dépenses de développement et d'extension des réseaux

- les dépenses de renouvellement du matériel et des équipements

- les participations financières éventuelles

- le remboursement de la dette.

Art. 12. - La comptabilité de l'office est tenue conformément aux règles de la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

CHAPITRE III

TUTELLE DE L'ETAT

Art. 13. - Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministre des communications après avis du ministre des finances et du ministre du développement économique, les décisions du conseil d'administration relatives aux :

- budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schémas de financement

- contrat-programme.

Sont soumis, également, à l'approbation de l'autorité de tutelle les décisions du conseil d'administration relatives à l'organigramme, la loi cadre et les conditions de nomination aux postes fonctionnels.

Dans tous les cas, le délai d'approbation ne peut pas dépasser deux mois à compter de la date d'arrivée du dossier au ministère des communications. Passé ce délai, la non réponse sur les projets proposés sera considérée comme un accord tacite.

Art. 14. - Il est placé auprès de l'office un contrôleur d'Etat nommé par arrêté du ministre des finances.

Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation en vigueur et notamment la loi susvisée n° 89-9 du 1er février 1989.

Art. 15. - Les ministres des finances, du développement économique et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-2032 du 16 octobre 1995, fixant l'organisation des postes comptables publics relevant du ministère des communications.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble des textes qui l'ont complété ou modifié,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'elle a été modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi des finances pour la gestion 1991 et notamment son article 77,

Vu le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d'occupation de logement par le personnel civil de l'Etat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 80-1205 du 16 septembre 1980,

Vu le décret n° 76-171 du 1er mars 1976, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service, tel qu'il a été modifié et complété par les décrets n° 80-1206 du 16 septembre 1980, n° 84-258 du 10 mars 1984 et n° 87-326 du 2 mars 1987,

Vu le décret n° 81-609 du 9 mai 1981, portant attributions et organisation des directions régionales du ministère des transports et des communications et la rémunération de ses emplois fonctionnels,

Vu le décret n° 86-640 du 18 juin 1986, portant organisation du ministère des communications,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 90-1967 du 28 novembre 1990, relatif à l'intérim des emplois fonctionnels des services extérieurs et régionaux relevant des différents départements,

Vu le décret n° 91-1194 du 14 août 1991, relatif à l'indemnité pour charges administratives attribuée à certains personnels des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal,

Vu l'arrêté du 13 juillet 1990, fixant les règles d'attribution de gestion des bureaux, centres et agences commerciales relevant du ministère des communications,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Les postes comptables publics relevant du ministère des communications sont constitués par :

- l'agence comptable centrale
- les paieries régionales des postes
- les recettes particulières des postes.

Art. 2. - Les comptables publics peuvent être assistés par :

- des mandataires chefs de division ayant rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale
- des mandataires chefs de section ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale
- des mandataires chefs de cellule bénéficiant de l'indemnité pour charges administratives fixée par le décret susvisé n° 91-1194 du 14 août 1991.

Les assistants susvisés, exercent leurs attributions telles qu'indiquées au présent décret, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 13 du code de la comptabilité publique.

Art. 3. - Les comptables publics et les assistants mandataires nantis d'un emploi fonctionnel d'administration centrale sont nommés par décret sur proposition du ministre des communications.

Les comptables publics désignés dans les postes comptables de la catégorie "C" et les assistants mandataires chefs de cellules sont nommés par arrêté du ministre des communications.

Art. 4. - Outre les conditions prévues par le décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988, relatif aux conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels, les comptables publics et leurs assistants sont astreints à une condition d'exercice effectif dans les services extérieurs d'exploitation postale et financière relevant du ministère des communications : fixée à deux années.

Art. 5. - A défaut de désignation d'un comptable titulaire, ou en cas d'empêchement de ce dernier d'exercer d'une manière provisoire, ou lorsqu'un congé lui est accordé, les postes comptables visés au premier paragraphe de l'article 3 du présent décret, peuvent être gérés par un comptable intérimaire, choisi parmi :

1) les cadres exerçant dans les postes comptables et titulaires d'un emploi fonctionnel

2) les agents du corps administratif des P.T.T d'un grade au moins égal à celui d'inspecteur des P.T.T ou les fonctionnaires disposant d'un grade équivalent.

En cas de non désignation d'un comptable titulaire, le comptable intérimaire non nanti d'emploi fonctionnel et remplissant les conditions prévues par le décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988 a droit durant l'intérim aux avantages de l'emploi fonctionnel correspondant.

Le comptable intérimaire non nanti d'emploi fonctionnel et ne remplissant pas les conditions de nomination prévues par le décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988 a droit durant l'intérim au service de l'indemnité pour charges administratives fixée par le décret susvisé n° 91-1194 du 14 août 1991.

Art. 6. - Les règles d'attribution des postes comptables classés dans la catégorie "C" et des cellules sont fixées par arrêté du ministre des communications.

TITRE II

L'AGENCE COMPTABLE CENTRALE

Art. 7. - L'agent comptable central du budget annexe des communications a rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Il est assisté par :

- un mandataire chef de division de la comptabilité générale
- un mandataire chef de division de comptabilité pour les dépenses des budgets de fonctionnement et d'équipement du budget annexe des communications
- un mandataire chef de division de comptabilité pour les opérations de recouvrement et des dépenses publiques.

Art. 8. - Le mandataire chef de division de la comptabilité générale assure notamment :

- la tenue de la comptabilité propre de l'agent comptable central
- la centralisation des avances de trésorerie et le suivi de leur régularisation
- la confection des bordereaux mensuels de comptabilité
- la réalisation des opérations de règlement avec les receveurs des finances, le payeur général de Tunisie et le trésorier général de Tunisie

- la gestion du compte F8 tenu par le trésorier général de Tunisie et la gestion du compte courant postal ouvert auprès du centre des chèques postaux

- le contrôle, la centralisation et l'incorporation de la comptabilité des payeurs régionaux et des comptables secondaires dans le compte annuel de gestion

- l'établissement du compte annuel de gestion du budget annexe des communications et des documents annexes.

Il est assisté par :

- un mandataire chef de section de comptabilité pour les opérations de la comptabilité propre de l'agent comptable central

- un mandataire chef de section de comptabilité pour les opérations de comptabilité des payeurs régionaux et des receveurs des postes.

Art. 9. - Le mandataire chef de division de comptabilité pour les dépenses des budgets de fonctionnement et d'équipement du budget annexe du ministère des communications est chargé notamment de :

- veiller à la régularité des dépenses ordonnancées ou mandatées

- assurer l'application des actes de saisies-arrêts notifiés à l'agent comptable central

- pratiquer les retenues sur les émoluments des fonctionnaires et salaires conformément aux cessions consenties au profit de tiers

- contrôler et émettre toutes les dépenses imputées sur les crédits du budget annexe des (titre I, titre II et fonds de concours)

- confectionner le bordereau mensuel des dépenses ordonnancées en comparaison avec les crédits ouverts aux différents articles et paragraphe (titre I, titre II et fonds de concours) du budget annexe

Il est assisté par :

- un mandataire chef de section de comptabilité pour la préparation des documents de paiement et des ordres de virement

- un mandataire chef de section de comptabilité pour la prise en charge des actes d'opposition et l'apurement des opérations de trésorerie.

Art. 10. - Le mandataire chef de division de comptabilité pour les opérations de recouvrement et des dépenses publiques est chargé notamment :

- du recouvrement des créances du budget annexe, ordres de reversement, titres de perception, arrêts du débet, états de liquidation.

A cet effet il entretient des contacts avec la direction générale de la comptabilité publique, avec la direction générale du contentieux de l'Etat ainsi qu'avec les auxiliaires de justice (huissier - notaires pour le recouvrement forcé des créances impayées).

- de la centralisation et la vérification des bons de caisse après paiement. Il en contrôle la régularité et établit annuellement la liste des "reste à payer sur les crédits ordonnancés"

- de la centralisation des avances sur pensions, payées par les bureaux de poste, pour le compte de la paierie générale de l'ambassade de France en Tunisie et le contrôle de ces avances par rapprochement avec les coupons d'arrérages

- de la centralisation et la vérification des pièces justificatives de règlement des dépenses publiques étrangères aux services des postes effectué par les bureaux de postes (bons de caisse du budget général de l'Etat, coupons d'emprunt national, bons de règlement de l'office des céréales...).

Il est assisté par :

- un mandataire chef de section de comptabilité pour les opérations de recouvrement

- un mandataire chef de section de comptabilité pour les opérations de dépenses publiques.

TITRE III

LES PAIERIES REGIONALES DES POSTES

Art. 11. - Le payeur régional des postes est chargé notamment de :

- procéder au paiement des dépenses mandatées par les ordonnateurs secondaires du budget annexe et assignées payables sur leur caisse

- recevoir les saisies-arrêts et oppositions ayant pour objet d'empêcher le paiement de ces montants

- fournir une comptabilité mensuelle à l'agent comptable central

- présenter les comptes appuyés de pièces justificatives des dépenses au ministère des finances pour être produits, après mise en état d'examen à la cour des comptes.

Art. 12. - Le payeur régional a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

TITRE IV

LES RECETTES PARTICULIERES DES POSTES

Art. 13. - Les recettes particulières des postes sont chargées de la gestion des prestations postales et financières fournies aux usagers dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Art. 14. - La création, la transformation et la suppression des recettes particulières des postes sont prononcées par arrêté du ministre des communications.

Art. 15. - Les recettes particulières des postes sont classées en trois catégories selon le montant des recettes réalisées :

Catégorie A : les recettes particulières des postes dont le montant des recettes est égal ou supérieur à 60 millions de dinars.

Catégorie B : les recettes particulières des postes dont le montant des recettes est égal ou supérieur à 30 millions de dinars et inférieur à 60 millions de dinars.

Catégorie C : les autres recettes particulières des postes.

Le classement des recettes particulières des postes susvisées dans les catégories précitées est effectué par arrêté du ministre des communications, en tenant compte du montant des recettes réalisées durant les deux dernières années et toute modification à ce classement ne peut intervenir qu'à compter de la date d'ouverture de la gestion budgétaire suivant la décision modificative.

Art. 16. - Les recettes particulières des postes classés dans la catégorie A, sont dirigés par des comptables publics ayant rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Les recettes particulières des postes classés dans la catégorie B, sont dirigés par des comptables publics ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Les recettes particulières des postes classés dans la catégorie C, sont dirigés par des comptables publics bénéficiant de l'indemnité pour charges administratives fixée par le décret susvisé n° 91-1194 du 14 août 1991.

Art. 17. - Le receveur des postes chargé de la gestion d'une recette classée dans la catégorie A, conformément aux critères de classement fixés à l'article 15 du présent décret est assisté par :

- un mandataire chef de section caisse et comptabilité

- un mandataire chef de section courrier.

Art. 18. - Le mandataire chef de section caisse et comptabilité assure notamment :

- l'alimentation des agents de guichets en fonds et valeurs fiduciaires nécessaires aux opérations de dépenses et d'affranchissement

- la prise en charge des versements de fonds et de chèques effectués par les agents de guichets
- l'alimentation des facteurs en fonds et timbres-poste nécessaires au paiement des mandats à domicile et à la perception des taxes d'insuffisance d'affranchissement

- la reddition des comptes des facteurs et des agents
- la vérification, la prise en charge et l'expédition des fonds
- la tenue de la comptabilité de la recette postale
- le recouvrement des créances échues et l'établissement des états de liquidation

- le contrôle des recettes supplémentaires et la tenue de leur comptabilité.

Art. 19. - Le mandataire chef de section courrier assure notamment :

- le traitement des dépêches du courrier et des colis
- la signalisation des erreurs et des irrégularités au bureau d'origine des dépêches
- l'organisation et le contrôle du courrier des guichets et des boîtes aux lettres
- la supervision des travaux de la cabine de chargements, l'expédition des dépêches et les activités de distribution
- la vérification des objets non distribués
- le contrôle de la qualité de service fournie par les recettes supplémentaires et les points de distribution.

Art. 20. - Le receveur des postes gestionnaire d'une recette classée à la catégorie B conformément aux critères de classement fixés à l'article 15 du présent décret est assisté par un mandataire chef de cellule caisse et comptabilité.

TITRE V

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 21. - Les indemnités et avantages accordés aux comptables publics sont cumulables avec les indemnités de sujétions particulières de service prévues par le décret sus-visé n° 76-171 du 1er mars 1976, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété.

Art. 22. - Les comptables publics peuvent bénéficier, en outre, des dispositions du décret n° 72-199 du 31 mai 1972 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété fixant le régime d'occupation de logement par le personnel civil de l'Etat.

Art. 23. - Les comptables publics chargés, à la date de publication du présent décret, de la gestion des recettes particulières des postes des catégories "A" et "B" et ne remplissant pas les conditions d'attribution de l'emploi fonctionnel correspondant prévues à l'article 16 du présent décret peuvent bénéficier de l'indemnité pour charges administratives fixée par le décret susvisé n° 91-1194 du 14 août 1991.

Art. 24. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret.

Art. 25. - Les ministres des finances et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-2033 du 16 octobre 1995, portant modification du décret n° 89-1981 du 23 décembre 1989, portant organisation administrative et financière du centre d'études et de recherches des télécommunications.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi des finances pour la gestion 1989 et notamment ses articles 110, 111 et 112,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions de révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont l'Etat détient la totalité du capital,

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat, dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 90-557 du 30 mars 1990 et le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994,

Vu le décret n° 89-1981 du 23 décembre 1989, portant organisation administrative et financière du centre d'études et de recherches des télécommunications tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-975 du 17 juin 1991,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - L'article 3 du décret susvisé n° 89-1981 du 23 décembre 1989 tel que modifié par le décret n° 91-975 du 17 juin 1991 est modifié comme suit :

Art. 3. (nouveau) - Le centre d'études et de recherches des télécommunications est administré par un conseil d'administration présidé par le président directeur général et comprenant les membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur,
- deux représentants du ministère des communications,
- un représentant de l'office national des télécommunications,
- un représentant de l'école supérieure des postes et des télécommunications de Tunis
- un représentant de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne réputée compétente sur les questions inscrites à l'ordre du jour pour assister à ses réunions avec voix consultative.

Art. 2. - Les ministres des finances et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-2034 du 16 octobre 1995, fixant les conditions d'installation des antennes individuelles ou collectives de réception des programmes de télévision par satellites compte tenu des spécificités architecturales, historiques et culturelles de chaque zone et des conditions de conservation de l'esthétique de l'environnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi organique des communes approuvée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels approuvé par la loi n° 94-35 du 24 février 1994,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme approuvé par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu la loi n° 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995 et notamment son article 9,

Vu le décret n° 88-2001 du 12 décembre 1988, fixant les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des stations terriennes individuelles ou collectives de réception des signaux de télévision par satellites,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de la culture, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les zones, qui relèvent des collectivités locales, sont classées dans les plans d'aménagement, de protection, de mise en valeur et de sauvegarde ou dans les règlements généraux ou particuliers de construction ou les règlements locaux, et ce afin de déterminer le type d'antenne (individuelle ou collective) dont l'installation est permise et les réseaux de distribution des programmes par câble ainsi que la détermination des zones réservées à la distribution par ces réseaux, sous réserve de la législation et la réglementation en vigueur relatives à la protection de l'environnement, du patrimoine et des sites et sous réserve des dispositions du présent décret.

Art. 2. - Les antennes ne peuvent être installées que dans les jardins ou sur les toits.

Art. 3. - Les logements collectifs ou semi collectifs constitués de 3 logements ou plus, sont équipés par des antennes collectives.

Art. 4. - L'antenne individuelle doit être installée dans le jardin, et en cas d'impossibilité, elle peut être installée sur le toit après déclaration motivée et signée du revendeur installateur.

Art. 5. - Il est interdit d'installer plus de deux antennes sur chaque immeuble collectif.

Il est également interdit d'installer dans un logement individuel plus de deux antennes. En cas d'installation d'une antenne sur le toit conformément à la déclaration objet de l'article 4 du présent décret, il est interdit d'installer une deuxième antenne.

Les maisons jumelées ou en bande sont équipées chaque fois qu'il est possible par des antennes collectives à condition d'obtenir les autorisations exigées pour le passage des lignes de raccordement à travers ou sur la voie publique. Si elles sont équipées par des antennes individuelles, il est fait application de l'article 4 du présent décret.

Art. 6. - Les ministres de l'intérieur, des communications, de la culture, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-2035 du 16 octobre 1995, fixant les redevances d'agrément et d'homologation ainsi que les redevances d'utilisation des antennes de réception des programmes de télévision par satellites et les redevances d'exploitation des réseaux de distribution des programmes de télévision par câble.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi organique des communes approuvée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux,

Vu la loi n° 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995 et notamment son article 14,

Vu le décret n° 88-2000 du 12 décembre 1988, fixant les redevances et droits relatifs à l'utilisation des stations terriennes individuelles ou collectives de réception des signaux de télévision par satellites,

Vu le décret n° 90-1960 du 28 novembre 1990, portant réaménagement des droits, taxes et redevances que les collectivités publiques locales sont autorisées à percevoir,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les redevances relatives aux demandes d'agrément des industriels, des importateurs et de revendeurs installateurs prévues par les articles 7 et 8 de la loi susvisée n° 88-1 du 15 janvier 1988 telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995, sont fixées comme suit et perçues au profit du budget annexe du ministère des communications:

- redevances d'agrément des industriels,
des importateurs et des revendeurs installateurs : 120 dinars
- redevances d'homologation de chaque type de matériel : 100 dinars

Art. 2. - La redevance prévue à l'article 1er du présent décret est perçue avant l'octroi de l'autorisation d'agrément et d'homologation par les receveurs des PTT sur la base d'un titre de perception émis par les services compétents du ministère des communications.

Art. 3. - Les redevances relatives à l'utilisation des antennes pour la réception des programmes de télévision par satellites prévues par l'article 11 (nouveau) de la loi susvisée n° 88-1 du 15 janvier 1988 telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi

organique n° 95-71 du 24 juillet 1995 sont fixées comme suit et perçues au profit des collectivités locales :

a - redevance annuelle relative à l'utilisation des équipements de réception des programmes de télévision par satellites installés dans les hôtels :

- pour chaque antenne : 200 dinars

b - redevance annuelle relative à l'utilisation des antennes collectives :

* installées sur le toit :

- pour la première antenne : 150 dinars

- pour la deuxième antenne : 200 dinars

* installées dans le jardin :

- pour la première antenne : 40 dinars

- pour la deuxième antenne : 60 dinars

c - redevance annuelle relative à l'utilisation d'une antenne individuelle :

* installée dans le jardin : 20 dinars

* installée sur le toit : 100 dinars

d - redevance annuelle relative à l'utilisation d'une 2ème antenne individuelle installée dans le jardin : 30 dinars.

Art. 4. - Les redevances prévues à l'article 3 du présent décret sont perçues par le receveur des finances par voie de rôle élaboré annuellement par les collectivités locales au profit desquelles la redevance est perçue.

Le rôle est rendu exécutoire par sa signature par le président de la collectivité locale concernée.

Art. 5. - Les redevances annuelles relatives aux antennes consistant la tête du réseau de distribution des programmes par câble prévues par l'article 11 (nouveau) de la loi susvisée n° 88-1 du 15 janvier 1988 telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995, sont fixées comme suit et perçues au profit du budget annexe du ministère des communications :

a - redevance forfaitaire quel que soit le nombre d'antennes : 500 dinars

b - redevance proportionnelle selon le tableau ci-après :

* réseau d'une capacité de 1000 abonnés : 800 dinars

* réseau d'une capacité entre 1000 et 6000 abonnés : 1000 dinars

* réseau d'une capacité supérieure à 6000 abonnés : 1200 dinars.

Art. 6. - Les redevances prévues à l'article 5 du présent décret sont perçues par les receveurs des PTT par voie de rôle élaboré annuellement par les services du ministère des communications.

Le rôle est rendu exécutoire par sa signature par le ministre des communications ou son délégué.

Art. 7. - Est abrogé le décret susvisé n° 88-2000 du 12 décembre 1988.

Art. 8. - Les ministres de l'intérieur, des finances et des communications et les présidents des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 95-2036 du 16 octobre 1995.

Monsieur Ali Bouziri, inspecteur des P.T.T au ministère des communications est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er février 1996.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 95-2037 du 16 octobre 1995, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence de visite technique des véhicules.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu le code de la route approuvé par la loi n° 78-41 du 6 juillet 1978 telle que modifiée par la loi n° 95-60 du 3 juillet 1995,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994,

Vu la loi n° 95-61 du 3 juillet 1995 portant création de l'agence de visite technique des véhicules,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989 relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics, tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990 et le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article premier. - L'agence de visite technique des véhicules est administrée par un conseil d'administration présidé par un directeur général et composé des membres suivants :

- un représentant du premier ministère

- deux représentants du ministère de l'intérieur, l'un de la police de circulation, l'autre de la garde nationale

- un représentant du ministère des finances

- un représentant du ministère de l'industrie

- un représentant du ministère du développement économique

- un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat

- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

- un représentant du ministère du transport,

- un représentant de l'association tunisienne de la prévention routière,

- un représentant de la fédération tunisienne des sociétés d'assurance.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par un arrêté du ministre chargé du transport pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le président du conseil peut inviter à titre consultatif toute personne qu'il juge compétente pour assister aux réunions du conseil.

Le conseil désigne l'un de ses membres ou un cadre relevant de l'agence pour assurer le secrétariat.

Art. 2. - Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres au moins pour délibérer sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions et inscrites dans un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère de la tutelle. L'ordre du jour doit être accompagné des documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par un administrateur choisi par le conseil à cet effet.

Art. 3. - Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Au cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil tiendra, après 10 jours, une deuxième réunion qui délibèrera valablement quel que soit le nombre des présents.

Art. 4. - Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux signés par le président de la séance et un administrateur présent et portées sur un registre spécial tenu au siège de l'agence. Les procès verbaux doivent être établis dans les dix jours suivant la réunion du conseil. Il en est transmis des copies dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date de la réunion du conseil au Premier ministre, au ministère des finances, au ministère du développement économique, à l'autorité de tutelle, aux membres du conseil d'administration et au contrôleur d'Etat.

Les copies ou extraits de délibérations, à produire en justice, à l'enregistrement ou en toute autre circonstance sont certifiés soit par le président directeur général soit par deux administrateurs.

Art. 5. - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'agence, accomplir ou autoriser toutes les opérations relatives à son objet et notamment :

- fixer l'organisation et les effectifs de l'agence,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissements et autoriser les modifications jugées nécessaires en cours d'exercice,
- arrêter les bilans et les comptes de gestion et de résultat,
- approuver les marchés conclus par l'agence conformément à la législation en vigueur,
- autoriser toutes transactions, acquisitions et aliénations immobilières conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- approuver les contrat-programmes et veiller au suivi de leur exécution,
- approuver le rapport d'activité de l'agence relatif à l'exercice écoulé,
- délibérer sur les emprunts contractés par l'agence.

Le conseil d'administration délègue au directeur général tous les pouvoirs nécessaires pour diriger l'agence.

Art. 6. - Le directeur général de l'agence de visite technique est nommé par décret sur proposition du ministre chargé du transport.

Art. 7. - Le directeur général est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de l'exécution de ses décisions. Il prend dans la limite de ses attributions, toutes initiatives et décisions nécessaires, il est chargé notamment :

- de la direction administrative, financière et technique de l'agence,
- de présenter l'agence auprès des tiers dans les actes civils, administratifs et juridictionnels conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- de passer les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur,
- d'engager les dépenses et percevoir les recettes,
- d'établir des rapports périodiques sur les activités de l'agence et de les soumettre à l'autorité de tutelle.

Le directeur général a autorisé sur l'ensemble du personnel de l'agence conformément à la réglementation en vigueur.

Le directeur général peut, après autorisation du conseil d'administration, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

CHAPITRE 2

ORGANISATION FINANCIERE

Art. 8. - Le conseil d'administration arrête dans un délai ne dépassant pas le 31 août de chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que le schéma de financement des projets d'investissement.

Ces budgets font ressortir les prévisions de recettes et de dépenses. Le conseil d'administration doit également arrêter un contrat-programme au plus tard le 31 août de chaque triennie.

Art. 9. - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses et notamment :

- A - En recettes :
 - les droits de visite technique,
 - les produits des emprunts,
 - les produits de vente des biens meubles et immeubles appartenant à l'agence
 - les intérêts correspondant aux fonds disponibles déposés dans les établissements publics ou privés
 - les dons, legs et subventions
 - autres recettes.
- B - En dépenses :
 - les dépenses de fonctionnement de l'agence,
 - les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant,
 - les charges des emprunts contractés et les dépenses d'amortissement des biens meubles et immeubles.

Art. 10. - Le budget d'investissement comprend notamment :

- A - En recettes :
 - l'excédent du budget de fonctionnement
 - les subventions
 - les emprunts
 - autres contributions.
- B - En dépenses :
 - les dépenses d'équipement et d'extention
 - les dépenses d'études et d'expérimentation.

Art. 11. - La comptabilité de l'agence de contrôle technique est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Les bilans et les comptes de gestion et de résultat doivent être arrêtés par le conseil d'administration au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice à la lumière du rapport présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de Tunisie. Les documents sont transmis pour approbation à qui de droit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

L'agence doit, en outre publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, ses bilans et comptes de gestion et de résultats relatifs à l'exercice écoulé.

Art. 12. - Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministère de tutelle après avis du ministre des finances et du ministre du développement économique, les décisions du conseil d'administration relatives aux budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissements ainsi que le schéma de financement des projets d'investissements et les contrat-programmes.

Sont, en outre, soumises obligatoirement à l'approbation de l'autorité de tutelle les décisions du conseil d'administration relatives aux questions suivantes :

- l'organisation des services de l'agence et la fixation de la loi des cadres
- les transactions immobilières
- l'acceptation des dons, legs et contributions de toute nature accordés à l'agence,
- les emprunts de toute nature.

Art. 13. - Il est placé auprès de l'agence de visite technique des véhicules un contrôleur d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé des finances.

Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi n° 89-9 du 1er février 1989 susvisée telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994.

Art. 14. - Les ministres des finances, et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATION

Par décret n° 95-2038 du 16 octobre 1995.

Monsieur Hassen Banbaji, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement du Kef.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 95-2039 du 16 octobre 1995.

Monsieur Mohamed Sahbi Belkadhi, ingénieur général au ministère de l'industrie, est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er mars 1996.

MINISTERE DE LA CULTURE

Décret n° 95-2074 du 21 octobre 1995, relatif au déclassement de parcelles de terrains du "Parc archéologique national de Carthage - Sidi Bou Saïd".

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la culture,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels, promulgué par la loi n° 94-35 du 24 janvier 1994,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu le décret n° 85-1246 du 7 octobre 1985, relatif au classement du site de Carthage,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont déclassées du "parc archéologique national de Carthage - Sidi Bou Saïd" les parcelles de terrains citées ci-après, selon les indications suivantes :

1) Carthage - Byrsa :

les titres fonciers n° 92740, n° 45109/Tunis et n° 20220/Tunis.

2) Carthage Mohamed Ali - Yasmina :

le déclassement est effectué selon le plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit :

- à partir du point 158 du plan T.P.D n° 6706, la limite du périmètre archéologique suit la route goudronnée jusqu'au point 190. L'enclave comprise entre les points 190 et 208 (Mausolée) reste dans le périmètre archéologique,

- à partir du point 209 la limite du périmètre archéologique suit la ligne comprise entre les points 209 et 222 suivant la modification B et A du T.P.D n° 6706 (points 7, 8, 9, 15, 134 et 133 à 222),

3) Carthage :

le titre foncier n° 19259 et un terrain limitrophe, fixé selon le plan annexé au présent décret,

4) La Marsa :

le déclassement est effectué selon le plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit :

- à partir du point terminus de la rue Ahmed Kheireddine à hauteur d'un point situé entre les points 139 et 140 du plan "T.F.D" n° 6706, la limite du périmètre archéologique suit une ligne droite jusqu'à un point à hauteur du point 144 du plan précité, cette ligne droite joint l'extrémité du lotissement limité par la rue Ahmed Kheireddine (la Marsa) et l'extrémité du lotissement "Cité des pins" limité par la rue Esfizari (tarik ezziar - La Marsa), laissant la zone délimitée par les points 139 (non inclus), 140, 141, 142, 143 et 144 (non inclus) en dehors du périmètre archéologique.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent tenir compte des dispositions prévues à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur, de l'équipement et de l'habitat et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2040 du 16 octobre 1995.

Madame Salwa Zangar est nommée directeur de recherches à l'institut national du patrimoine, à compter du 1er juillet 1995.

Par décret n° 95-2041 du 16 octobre 1995.

Madame Samira Sethom est nommée directeur de recherches à l'institut national du patrimoine à compter du 1er juillet 1995.